Amendement au projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Projet de loi constitutionnelle n° 782 (2025-2026)

ARTICLE UNIQUE

Alinéa 6

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

> « Elle détermine les garanties nécessaires à l’effectivité de la liberté, de l’égalité et de la fraternité dans l’accès aux procédures d’habilitation prévues aux deuxième et troisième alinéas et dans leur mise en œuvre, et prévoit une évaluation publique et périodique du fonctionnement de ce régime et de ses effets. »

OBJET

Le présent amendement vise à assurer que les facultés normatives ouvertes à la Collectivité de Corse soient accompagnées de garanties permettant leur exercice effectif au regard de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit déjà que la loi organique détermine le contrôle des normes prises en application des habilitations ainsi que leurs modalités d’évaluation. Le présent amendement complète ce dispositif en imposant au législateur organique de déterminer les garanties nécessaires à l’effectivité des principes républicains dans l’accès aux procédures d’habilitation et dans leur mise en œuvre.

Il prévoit également une évaluation publique et périodique du fonctionnement de ce régime et de ses effets. Cette évaluation ne se limite donc pas aux normes adoptées : elle porte aussi sur les conditions concrètes d’accès et d’exercice des facultés reconnues à la Collectivité de Corse, y compris les obstacles rencontrés, les refus et le non-usage du dispositif.

L’amendement ne crée aucun droit automatique à l’obtention d’une habilitation. Il ne modifie ni les compétences respectives du Gouvernement et du Parlement, ni les règles de contrôle juridictionnel prévues par le projet. Il laisse à la loi organique la détermination des modalités d’application et d’évaluation, dans le respect des garanties constitutionnelles existantes.

Texte de référence : https://github.com/JeanHuguesRobert/barons-Mariani/blob/main/research/autonomia/amendement_effectivite_article_72-5.md